

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

PROJETO DE AUTOMAÇÃO DO FECHAMENTO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: CAPITAL CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 35.856.693/0001-01, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: WILLIAM EMANOEL SILVA MARTINS, inscrito no CNPJ sob o nº 50.001.362/0001-75, com endereço profissional na cidade de Bom Despacho/MG, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO** ou **DESENVOLVEDOR**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o presente **Contrato de Prestação de Serviços e Desenvolvimento de Software**, que será regido pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento, implantação e disponibilização de uma solução tecnológica destinada à **automação do processo de fechamento fiscal** da CONTRATANTE.

A solução será desenvolvida com o objetivo de reduzir atividades manuais relacionadas à captura, organização, classificação e processamento de documentos fiscais, permitindo maior produtividade e padronização da rotina fiscal.

CLÁUSULA 2ª — DO ESCOPO DO PROJETO

O desenvolvimento compreenderá, conforme as etapas e validações do projeto, as seguintes funcionalidades:

- I — busca de **NF-e de entrada** por meio da Manifestação do Destinatário;
- II — desenvolvimento de regras para **classificação automática das operações**, incluindo regras relacionadas a CFOP, observações e acumuladores utilizados pela CONTRATANTE;
- III — desenvolvimento de mecanismos para busca e obtenção de **XMLs de NF-e e NFC-e de saída**;
- IV — processamento e organização dos documentos fiscais de entrada e saída;
- V — aplicação das regras fiscais previamente definidas e validadas entre as partes;
- VI — geração de arquivo **TXT para importação no Domínio Sistemas**;
- VII — correção de erros e inconsistências identificadas durante o desenvolvimento e implantação.

O projeto poderá ser desenvolvido por etapas, de acordo com as prioridades e necessidades identificadas durante a utilização da solução pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 3ª — DA EMPRESA PILOTO E VALIDAÇÃO

A CONTRATANTE participará do projeto na condição de **empresa piloto**, contribuindo com informações, regras de negócio e feedbacks necessários para a evolução e validação da solução.

A CONTRATANTE compromete-se a:

- I — fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento das regras fiscais;
- II — participar da validação das funcionalidades desenvolvidas;
- III — comunicar eventuais inconsistências identificadas;
- IV — fornecer feedback sobre melhorias e necessidades observadas na rotina de fechamento fiscal;
- V — auxiliar na validação dos arquivos e informações gerados pela solução.

A participação como empresa piloto permitirá que a solução seja aprimorada com base em situações reais da rotina fiscal da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 4ª — DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

O CONTRATADO será responsável pelo desenvolvimento técnico da solução, comprometendo-se a:

- I — desenvolver as funcionalidades previstas no escopo do projeto;
- II — realizar a programação e estruturação das funcionalidades;
- III — desenvolver e implementar as regras técnicas necessárias ao funcionamento da solução;
- IV — corrigir falhas relacionadas ao desenvolvimento realizado;
- V — realizar atualizações e melhorias técnicas necessárias ao funcionamento do sistema, dentro do escopo contratado;
- VI — manter o código-fonte organizado e disponível para manutenção e evolução;
- VII — comunicar à CONTRATANTE eventuais limitações ou dificuldades técnicas relevantes ao desenvolvimento.

CLÁUSULA 5ª — DO INVESTIMENTO E VALOR DO CONTRATO

Para viabilizar o desenvolvimento inicial da solução e a estrutura necessária à sua operação, a CONTRATANTE realizará um investimento total de:

R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

DESTINAÇÃO	VALOR
Desenvolvimento da solução	R\$ 4.000,00
Infraestrutura em nuvem	R\$ 2.000,00
TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$ 6.000,00

O valor destinado ao desenvolvimento compreende a programação, estruturação das funcionalidades, implementação das regras de processamento e evolução inicial do sistema.

O valor destinado à infraestrutura compreende os recursos necessários para a operação da solução, incluindo servidores, banco de dados, armazenamento, processamento e demais recursos tecnológicos necessários.

CLÁUSULA 6ª — DA FORMA DE PAGAMENTO

O investimento inicial de R\$ 6.000,00 será realizado conforme a seguinte condição:

R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes à infraestrutura e estrutura inicial do projeto;

R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes ao desenvolvimento da solução.

A forma, datas e condições específicas de pagamento poderão ser definidas entre as partes no momento da assinatura deste contrato ou por meio de acordo formal complementar.

CLÁUSULA 7ª — DA MENSALIDADE POR CNPJ

Como condição comercial especial pela participação da CONTRATANTE como empresa piloto do projeto, será concedido o valor de:

R\$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por CNPJ ativo na plataforma, por mês.

A condição será aplicada aos CNPJs da carteira da CONTRATANTE que forem efetivamente incluídos e permanecerem ativos na solução.

O valor de R\$ 49,90 por CNPJ será mantido em caráter vitalício enquanto a CONTRATANTE permanecer utilizando a plataforma e cumprindo as condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA 8ª — DO EXEMPLO DE COBRANÇA

Para fins de referência, caso a CONTRATANTE utilize a solução para 60 CNPJs ativos, o valor mensal será:

60 CNPJs × R\$ 49,90 = R\$ 2.994,00 por mês.

A cobrança será calculada com base na quantidade de CNPJs efetivamente ativos na plataforma.

CLÁUSULA 9ª — DO SUPORTE E MANUTENÇÃO

O suporte técnico compreenderá:

- I** — esclarecimento de dúvidas relacionadas à utilização da solução;
- II** — identificação e correção de falhas relacionadas ao sistema;
- III** — manutenção necessária para o funcionamento das funcionalidades contratadas;
- IV** — atualizações técnicas necessárias ao funcionamento da aplicação.

Funcionalidades novas, integrações adicionais ou alterações que ultrapassem o escopo inicialmente contratado poderão ser objeto de orçamento ou acordo específico entre as partes.

CLÁUSULA 10ª — DAS MODIFICAÇÕES E EVOLUÇÕES

O CONTRATADO poderá realizar alterações e atualizações técnicas necessárias para garantir o funcionamento, segurança, estabilidade e evolução da solução.

As melhorias decorrentes da utilização da plataforma poderão ser analisadas e implementadas de acordo com a viabilidade técnica e as prioridades do projeto.

Solicitações que representem novas funcionalidades ou alterações substanciais poderão ser consideradas serviços adicionais.

CLÁUSULA 11ª — DA PROPRIEDADE DO SOFTWARE

O software, código-fonte, estrutura técnica e demais componentes desenvolvidos no âmbito deste contrato permanecerão sob a titularidade do CONTRATADO, salvo disposição expressa em contrário firmada entre as partes.

A CONTRATANTE terá direito de utilização da solução enquanto mantiver sua contratação ativa e cumprir as obrigações financeiras previstas.

O software não é vendido à CONTRATANTE, sendo disponibilizado para utilização conforme as condições estabelecidas neste contrato.

O CONTRATADO poderá evoluir, aperfeiçoar e utilizar a estrutura tecnológica desenvolvida para criação de versões e soluções destinadas a outros clientes, preservando-se as informações confidenciais, regras internas e dados exclusivos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 12ª — DA CONFIDENCIALIDADE

O CONTRATADO compromete-se a manter sigilo sobre todas as informações, documentos, dados fiscais, dados de clientes, acessos, credenciais e informações internas da CONTRATANTE.

A CONTRATANTE também compromete-se a não divulgar ou fornecer a terceiros informações técnicas, código-fonte, estrutura interna ou dados confidenciais relacionados ao sistema.

A obrigação de confidencialidade permanecerá válida mesmo após o encerramento deste contrato.

CLÁUSULA 13ª — DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS E CONTÁBEIS

A solução possui como finalidade auxiliar e automatizar processos operacionais relacionados ao fechamento fiscal.

A validação final das informações fiscais, contábeis e tributárias será de responsabilidade da CONTRATANTE e dos profissionais responsáveis pela escrituração e transmissão das obrigações.

O CONTRATADO não será responsável por informações incorretas fornecidas pela CONTRATANTE, regras fiscais cadastradas de forma incorreta ou decisões tributárias e contábeis adotadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 14ª — DA PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS DADOS

Os dados acessados ou processados pela solução deverão ser utilizados exclusivamente para a execução das funcionalidades contratadas.

As partes comprometem-se a adotar medidas razoáveis de segurança e confidencialidade na utilização das informações.

O CONTRATADO não poderá utilizar os dados fiscais ou comerciais da CONTRATANTE para finalidades estranhas ao funcionamento, desenvolvimento, manutenção ou suporte da solução.

CLÁUSULA 15ª — DA SUSPENSÃO DO ACESSO

O acesso à plataforma poderá ser suspenso em caso de inadimplência das mensalidades ou valores devidos pela CONTRATANTE.

A regularização do pagamento permitirá o restabelecimento do acesso, observadas as condições técnicas necessárias para a reativação da plataforma.

CLÁUSULA 16ª — DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante comunicação prévia.

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá solicitar a regularização da pendência e, não sendo solucionada, poderá promover a rescisão do contrato.

Os valores referentes aos serviços e recursos já disponibilizados ou utilizados até a data da rescisão permanecerão devidos.

A rescisão do contrato não transfere à CONTRATANTE a propriedade do software ou do código-fonte.

CLÁUSULA 17ª — DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO OU EMPREGATÍCIO

O presente contrato não cria entre as partes qualquer vínculo empregatício, societário ou de representação comercial.

Cada parte será responsável por suas próprias obrigações tributárias, fiscais e legais decorrentes de suas respectivas atividades.

CLÁUSULA 18ª — DAS CONDIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes.

Qualquer alteração relevante neste contrato deverá ser formalizada por escrito.

A tolerância de uma das partes quanto ao eventual descumprimento de qualquer obrigação não significará renúncia ao direito de exigir o seu cumprimento.

CLÁUSULA 19ª — DO FORO

As partes elegem o foro da comarca da sede da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato.

Por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições estabelecidas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Bom Desoacho/MG, 22 de Agosto de 2026.

**CAPTAL CONTABILIDADE CONSULTIVA
LTDA - ME
CONTRATANTE**

**WILLIAM EMANOEL SILVA MARTINS
CONTRATADO / DESENVOLVEDOR**